Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**011782N18**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	11782	**Fecha emisión**	09-05-2018		
Aclarado	NO	**Aplicado**	NO		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

res 141/2017 Direcciónr Nacional de Logística de Carabineros de Chile,
res 4/2018 Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile,
res 8/2018 Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile,
res 9/2018 Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile,
res 371/2018 Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile

Abogados

PICV

Destinatarios

Director Nacional de Logística de Carabineros de Chile

Texto

Representa las resoluciones Nº 141, de 2017; y Nºs. 4, 8, 9 y 371, de 2018, todas de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile.

Acción	Dictámen	Año
Aplica	8752	2018

Fuentes Legales

dto 250/2004 Hacie art/37, ley 19886 art/10 inc/3

Descriptores

Contratos administrativos, contratos de suministro, licitación pública, adjudicación

Texto completo

N° 11.782 Fecha: 09-V-2018

Esta Contraloría General no ha dado curso a los documentos de la suma, por medio de los cuales se adjudican las licitaciones públicas para la adquisición de los productos que se indican, por cuanto no se ajustan a derecho.

Al respecto, es necesario señalar que los actos en estudio, fueron representados mediante el oficio N° 8.752, de 2018, de este Organismo, debido a que se determinó que las evaluaciones técnicas tenidas a la vista -las cuales se citan en los Informes Técnicos de Matriz de Cumplimiento que se adjuntan en las individualizadas resoluciones-, no fueron suscritas por la totalidad de los funcionarios que habían sido designados en cada una de las Actas de Comisión Evaluadora, conforme con lo previsto en las respectivas bases administrativas, lo que vulneraba lo dispuesto en el artículo 37 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y el principio de estricta sujeción a las bases previsto en el artículo 10, inciso 3°, de la ley N° 19.886.

En este contexto, se debe hacer presente que los instrumentos analizados han sido reingresados en los mismos términos que en la anterior oportunidad, sin aportar antecedentes que desvirtúen aquella observación.

En mérito de lo expuesto, se representan nuevamente los documentos en examen.

Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.